

일련번호	08-2	감사자			공 개(○) 비공개()
신분상 조치인원	2명	재정상 조치방법	-	재정상 조치금액	-

주의요구 및 통보

제 목 동일·유사 물품 분할 수의계약

소 관 부 서 ○○○○○○○단

조 치 부 서 ■■■■실, ○○○○○○○단

내 용

1. 업무 개요

○○○○○○○단은 「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률」(이하 “국가계약법”이라 한다) 및 「계약업무규정」에 따라 사업주관부서가 관리단인 공사·용역·물품 등에 대해서 계약발주, 계약체결 및 대가지급 등 계약업무를 자체적으로 수행하고 있다.

2. 관계 규정 및 판단기준

「국가계약법」 제7조(계약의 방법)에 따르면 계약의 목적, 성질, 규모 등을 고려하여 필요하다고 인정되는 경우에는 수의계약을 할 수 있으나, 이에 해당되지 않을 경우에는 일반경쟁을 원칙으로 한다.

그리고 「계약업무규정」 제19조(소액수의계약 체결절차 등) 및 제20조(공사의 분할 계약 금지)에 따르면 국가계약법 시행령 제26조제1항제5호가목에 따라 수의계약을 체결할 때 추정가격이 2천만원 초과인 경우에는 우리 공사 전자조달 시스템을 이용하여 견적서를 제출하도록 하여야 하며, 전체 사업내용이 확정된 공사를 시기적으로 분할하거나 공사량을 구조별, 공정별로 분할할 수 없도록 규정하고 있다.

또한 「국가계약법 시행령」 제7조(추정가격의 산정)에 따르면 개별적인 조달요구가 복수로 이루어지거나 분할되어 이루어지는 계약의 경우에는 동일 회계연도 또는 직후 12월 동안에 계약할 금액의 총액을 기준으로 추정가격을 산정하거나, 해당 계약의 직전 회계연도 또는 직전 12개월 동안 체결된 유사한 계약의 총액을 대상으로 직후 12개월 동안의 수량 및 금액의 예상변동분을 고려하여 조정한 금액을 기준으로 추정가격을 산정하도록 되어 있다.

3. 감사결과 확인된 문제점

그러나 ○○○○○○○단은 일부 계약업무를 이행하면서 국가계약법 등에 따라 추정가격을 산정하지 않고 동일·유사한 성격의 계약을 유사한 시기에 추정가격 2천만 원 미만 건으로 분할하여 수의계약을 체결하면서, 유사한 계약의 총 추정가격이 2천만 원을 초과함에도 소액전자입찰 등의 경쟁 입찰방식을 통하지 않고 수의계약 체결 등 관련 규정을 위반하였다.

관계부서 의견 ○○○○○○○단은 기존 4개 지사에서 담당하던 8개 건설공사의 효율적 관리를 위해 '24. 12. 3 직제변경으로 사업단이 신설됨에 따라 조속한 조직안정화 및 건설현장 안전관리를 위해 불가피하게 동일·유사물품을 분할 발주하였다고 하였다.

조치할 사항

① ■■■■■실장은 동일·유사 물품을 분할하여 수의계약하는 등 계약 관련 규정을 위반한 담당자를 '주의' 조치 하시기 바랍니다. (주의요구)

[관련자] 생략

② ○○○○○○○단장은 「계약업무규정」을 준수하는 등 계약 관련 업무를 철저히 하시기 바랍니다. (통보)

< 적극행정 면책검토 결과 >

- 이 건은 동일·유사 성격의 임차사옥 인테리어 및 전화·통신설비 구매하면서, 추정가격 2천만원 미만으로 분할 발주함에 따라 「국가계약법 시행령」 제7조를 위반한 사실은 있으나 「공공감사에 관한 법률」 제23조의2 및 「적극행정 지원제도 운영세칙(K-water)」 등에 따른 면책심의회 결과,
- 사업단의 조속한 조직 안정화를 위해 조속한 임차 사옥 입주를 추진한 사항으로, 공익성 및 적극성 등이 인정되어 경감(주의요구→불문)함